

CONTRATO DE RESERVA DE LOTE DE TERRENO

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de febrero de 2025, comparecen para celebrar de manera libre y voluntaria el presente Contrato de Reserva de Lote de Terreno, las siguientes partes:

Por una parte: El señor FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI, portador de la cédula de identidad N° 050363362-0, en calidad de representante legal y propietario de la URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE, quien actúa en ejercicio de sus propios derechos. Dirección: Calle Amorpamba y Colaya, Parroquia Eloy Alfaro, Conjunto los Arupos, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Correo Electrónico: pacolicta89@gmail.com Número Telefónico: 0995610491

Por otra parte: La Señora MARIELA CRISTINA GUERRERO ZUNIGA, portador de la cédula de identidad N° 180467974-2, en calidad de comprador, también actuando en ejercicio de sus propios derechos. Dirección: Av. José Peralta y Manuelita Sáenz, Parroquia Huachi Chico, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. Correo Electrónico: crisguerre13@yahoo.com Número Telefónico: 0998719343

Las partes, siendo legalmente capaces para contratar y obligarse, acuerdan celebrar el presente contrato conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

a) El señor FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI es propietario de un lote de terreno con una superficie total de 22.000 m², ubicado en el sector Huachi La Magdalena, en la ciudad de Ambato, adquirido mediante promesa de compraventa celebrada el 15 de enero de 2025. En dicho inmueble se desarrolla el proyecto URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE.

b) Este proyecto se encuentra actualmente en trámite de aprobación ante el GAD Municipal de Ambato.

c) La Señora MARIELA CRISTINA GUERRERO ZUNIGA manifiesta su interés en reservar un lote de terreno dentro del mencionado proyecto.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

La Señora MARIELA CRISTINA GUERRERO ZUNIGA reserva para sí el lote N° 20, con una superficie de 300 m², dentro del PROYECTO DE URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE, ubicado en la ciudad de Ambato.

TERCERA: FINALIDAD DEL CONTRATO

El señor FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI acepta la solicitud del comprador y manifiesta que el presente contrato tiene como finalidad establecer la reserva del lote y fijar el precio acordado.

Se deja constancia de que la urbanización cumplirá con las ordenanzas vigentes del GAD Municipal de Ambato y contará con los siguientes servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, aceras, bordillos, vías adoquinadas y áreas verdes.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

Las partes acuerdan que el precio del lote es de \$30.000,00 USD (TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS), el cual será pagado de la siguiente manera:

1. Pagos iniciales:
 - o \$500,00 USD el 18 de febrero de 2025.
 - o \$6.000,00 USD el 18 de junio de 2025.
2. Cuotas mensuales antes de la firma de la PROMESA DE COMPRA Y VENTA:



0983326533



www.montebello.club

- A partir de julio de 2025, el comprador pagará cuotas mensuales de \$400,00 USD los días 18 de cada mes, hasta la firma de la PROMESA DE COMPRA Y VENTA.
- 3. Pago al momento de la firma de la PROMESA DE COMPRA Y VENTA:
 - En el momento de la firma, el comprador deberá haber abonado el 60% del precio total del lote.
- 4. Cuotas mensuales después de la firma de la PROMESA DE COMPRA Y VENTA:
 - Posterior a la firma, el comprador continuará pagando cuotas mensuales de \$400,00 USD los días 18 de cada mes hasta completar el saldo pendiente.
- 5. Pago final:
 - La diferencia restante deberá ser cancelada el 18 de enero de 2027. Los propietarios notificarán al comprador con 30 días de anticipación como recordatorio.
- 6. Forma de pago:
 - Los pagos deberán realizarse en la cuenta bancaria indicada por el propietario o en la forma que estos dispongan.

QUINTA: CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO

En caso de que el comprador desista de la compra o se retire unilateralmente, no tendrá derecho a la devolución de los valores abonados hasta la fecha.

Si el comprador incurre en un retraso de más de 60 días en cualquiera de los pagos, el presente contrato quedará automáticamente resuelto, sin que ello genere derecho a reclamos ni reembolsos.

SEXTA: ENTREGA DE ESCRITURA DEFINITIVA

Los propietarios se comprometen a entregar la escritura definitiva del lote una vez que el comprador haya cancelado el 100% del valor pactado.

SÉPTIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO

Las partes dejan constancia de que el presente contrato no constituye una promesa de compraventa y que su única finalidad es la reserva del lote y la fijación de su precio.

En caso de incumplimiento por parte del comprador, este contrato constituirá un título ejecutivo para exigir el pago de las obligaciones pendientes.

OCTAVA: GASTOS ADICIONALES

Todos los gastos relacionados con la formalización de la escritura definitiva, tales como impuestos de plusvalía, alcabalas, derechos notariales, timbres y costos de inscripción en el Registro de la Propiedad, serán de exclusiva responsabilidad del comprador.

NOVENA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El comprador declara bajo juramento que los fondos utilizados para el pago del lote provienen de actividades lícitas, y no de actos ilícitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico o captación ilegal de dinero.

En caso de que esta declaración resulte falsa, los propietarios quedarán exentos de toda responsabilidad civil, penal o administrativa.

DÉCIMA: PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR En caso de que el vendedor no cumpla con la entrega del lote de terreno en las condiciones y plazos estipulados en este contrato, deberá reintegrar al comprador la totalidad de los valores abonados hasta la fecha. No obstante, si el vendedor justifica la existencia de un contratiempo que impida el cumplimiento en el plazo establecido, podrá solicitar un tiempo adicional razonable para subsanar la demora, en cuyo caso no aplicará la penalidad.



0983326533

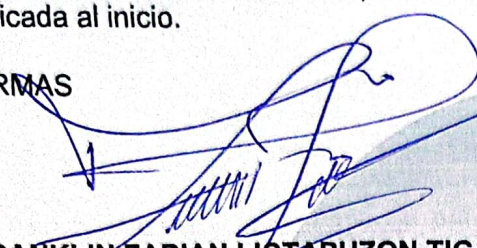


www.montebello.club

UNDÉCIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Para la resolución de cualquier controversia derivada del presente contrato, las partes se someten a la legislación ecuatoriana y acuerdan que cualquier disputa será resuelta en los juzgados y tribunales competentes de la ciudad de Ambato.

En señal de conformidad, las partes firman el presente contrato en Ambato, en la fecha indicada al inicio.

FIRMAS


FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI
C.I.: 050363362-0
PROPIETARIO


MARIELA CRISTINA GUERRERO ZUNIGA
C.I.: 180467974-2
COMPRADOR

Montebello
AMBATO CLUB HOUSE



0983326533



www.montebello.club